



訴願決定書

案 號： 1143060516

要 旨： 因陳情事件提起訴願

發文日期： 民國 114 年 07 月 10 日

發文字號： 新北府訴決字第 1140865205 號

相關法條： 訴願法 第 1、3、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1143060516 號

訴願人 何○亮

上列訴願人因陳情事件，不服本府違章建築拆除大隊民國 114 年 4 月 23 日新北拆認一字第 1143254864 號函，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 1 條第 1 項規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。但法律另有規定者，從其規定。」、第 3 條第 1 項規定：「本法所稱行政處分，係指中央或地方機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。」、第 77 條第 8 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：八、對於**非行政處分或其他依法不屬訴願救濟範圍內**之事項提起訴願者。」。又法令如僅係規定行政機關之職權行使，因其並非賦予人民有公法上請求行政機關為行政處分之權利，人民之請求行政機關作成行政處分，性質上僅是促使行政機關發動職權，乃屬建議、舉發之陳情性質，並非屬於依法申請之案件，自不得認其有公法上權利而得提起訴願（最高行政法院 102 年度裁字第 266 號裁定意旨參照）。
- 二、卷查訴願人以民國（下同）114 年 4 月 10 日郵局存證信函向本府違章建築拆除大隊陳情，指陳本市○○區○○路 1 段 189 巷 26 號、28 號（下稱系爭大樓）屋頂，有住戶違法搭建違章建築，加蓋房屋並私自占有使用，佔用大樓住戶共同使用共間，危害防火逃生之公共安全等語。案經該大隊於 114 年 4 月 16 日派員至現場勘查後，以 114 年 4 月 23 日新北拆認一字第 1143254864 號函（下稱系爭號函）復訴願人略以：「…說明：…二、旨案 28 號 21 樓頂涉及違章建築部分…建檔列管在案，並依『新北市違章建築拆除優先次序表』規定辦理。三、另所陳 26 號 19 樓頂涉及違章建築部分，…惟查『水池』之情事非屬建築法所稱之建築物或雜項工作物，故無涉及違章建築，爰非屬本大隊業務權責認定範疇。」。訴願人不服，於 114 年 5 月 2 日提起本件訴願。
- 三、查本件訴願人認系爭大樓 26 號、28 號樓頂涉有違章建築認定疑義，以 114 年 4 月 10 日郵局存證信函請求該大隊認定系爭大樓 26 號、28 號樓頂之構造物為違章建築之行政處分並予拆除，性質上僅是促使行政機關發動職權，乃屬建議、舉發之陳情性質，尚與依法申請案件之情形有別，並無公法上請求權之依據。且系爭號函僅係該大隊對訴願人陳情事項之處理情形所為之回復，其內容為單純的事實敘述或理由說明，並未對外發生准駁之法律效果，性質上屬觀念通知，而非行政處分，訴願人對之提起訴願，尚非法之所許，自不應受理。至訴願人

114 年 6 月 3 日申訴書所指事項，經審酌後於訴願結果不生影響，併予指明

。

四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 8 款規定，決定如主文

。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 114 年 7 月 10 日